

「조기재취업수당 지급제외 대상에 해당하는 임금액 고시」 개정안 설명자료

1. 개정 배경

- 고용보험법 시행령 제84조 제1항 제1호에서 조기재취업수당 수당 제도의 취지, 근로자의 평균 근로소득 등을 고려하여 고용노동부장관이 고시한 임금액 이상으로 취업하였을 경우 조기재취업수당 지급 대상에서 제외하도록 하고 있어 '25년도 적용 임금액에 대한 고시 유효기간 개정 필요

* 24년도 고시 임금액 제정하면서 국세청 과세대상근로소득(총 급여) 10분위 상위 20% 적용

* **고용보험법 시행령 제84조(조기재취업수당의 지급기준)** ① 법 제64조제1항에서 “대통령령으로 정하는 기준”이란 -----

1. 12개월 이상 계속하여 고용되었거나 이직일 당시 65세 이상인 사람(65세 전부터 65세가 될 때까지 피보험자격을 유지한 사람만 해당한다. 이하 이 조 및 제86조에서 같다)으로서 6개월 이상 계속하여 고용될 것으로 고용노동부장관이 인정하는 경우. 다만, 수급자격자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다.

라. 조기재취업수당 제도의 취지 및 근로자 평균 근로소득 등을 고려하여 고용노동부장관이 정하여 고시하는 임금액 이상을 받는 경우

2. 주요 내용

- (임금액) 월 5,740,000원으로 전년도와 동일
 - * <국세통계포털> 근로소득 상위 20%에 해당하는 금액('22.12월 공개기준)
 - * '24년 지급제외 기준임금액: 월 5,740,000원
- (존속기한) 고시 유효기간은 3년('25.1.1.~'27.12.31.)으로 정하되, 노동시장 여건 변화 등에 따라 유효기간 내 변경 가능
 - * 훈령.예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정 제7조에 따라 고시를 제정하는 경우 3년의 범위에서 존속 기한을 명시해야 함

3. 시행일: 발령일(2025. 1. 1. 예정)